МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 11 дугаар сарын 08 № 4/56 Улаанбаатар хот

БАРУУН БҮСИЙН ТӨВ-ХОВД АЙМГИЙН ОНЦГОЙ
БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА
Б.АЛТАНБАДРАЛТ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн "... ажлын байрны дарамтад өртсөн, биед нь халдсан" гэх гомдлын мөрөөр Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газарт 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв.

Хяналт шалгалтыг тус газрын алба хаагчдаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, тайлбар,тодруулга авах, холбогдох бичиг баримттай газар дээр нь танилцаж, дүн шинжилгээ хийх, хуулбарлан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд нийт алба хаагчдын 18 хувьтай тэнцэх алба хаагчдын төлөөллөөс санал асуулга авч, ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн.

Хяналт шалгалтаар гомдолд дурдсан "...ажлын байрны дарамт"-ын асуудал тогтоогдоогүй. Харин ахлах дэслэгч Э.Дөлгөөн хувийн таарамжгүй харилцаанаас үүдэлтэй дэд ахлагч Б.Энхтунгалагийн биед нь халдсан гэх асуудлаар Ховд аймаг дахь Цагдаагийн газраас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22.2 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр энэ талаар дүгнэлт хийх боломжгүй болно.

Хяналт шалгалтын явцад цугларсан мэдээлэлд тулгуурлан дүгнэхэд аймгийн Онцгой байдлын газрын алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд анхаарах шаардлагатай дараахь асуудлууд байна. Үүнд:

1. Баруун бүсийн төв- Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын Зэрэг сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 70 дугаар ангийн удирдах, гүйцэтгэх алба хаагч хоорондын харилцаанд албаны ажил, хувийн харилцааны зааг ялгаа тодорхойгүй, ёс зүйн хэм хэмжээ, албаны зарчмыг баримтлаагүйн улмаас үүссэн таарамжгүй харилцаа нь тухайн газрын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд болон хамт олны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй байна.

152100195

2. Хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь дарамт зэрэг хүний эрхийн зөрчил байгаа эсэх талаар алба хаагчдаас авсан 17 асуумжтай санал асуулгын дүнгийн нэгтгэлээс үзэхэд олонхи нь эерэг үнэлгээ өгсөн байх боловч цөөн алба хаагчийн төлөөллөөс сайжруулах шаардлагатай дараах асуудлуудыг нэрлэсэн байна:

   а) Та байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлж буй нийгмийн баталгааг хангах үйлчилгээнд хамрагдсан уу? гэсэн асуулгад 33 хүн буюу хувь 82.5 "тийм", 7 хүн буюу 17.5 хувь "үгүй" гэж хариулжээ.

   б) Таны цалин, хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдолд бий юу? гэсэн санал асуулгад 6 хүн буюу 15 хувь "тийм", 34 хүн буюу 85 хувь "үгүй" гэж хариулсан байна.

   в) Таны цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллаас үндэслэлгүйгээр суутгал хийсэн тохиолдол байгуу юу? гэсэн санал асуулгад 5 хүн буюу 12.5 хувь нь "тийм", 35 хүн буюу 87.5 хувь "үгүй" гэж хариулав.

   г) Танай байгууллагаас хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулдаг уу? гэсэн асуулгад 29 хүн буюу 72.5 хувь нь "тийм", 9 хүн буюу 22.5 хувь нь "үгүй", 2 хүн буюу 5 хувь нь хариулаагүй байна.

Иймд хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн цаашид гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. 2021 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр дэд ахлагч Б.Энхтунгалаг, ахлах дэслэгч Э.Дөлгөөн нарын хооронд болсон үйл явдалтай холбоотой асуудлаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас тусад нь "Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн дагуу хянан шийдвэрлэх; цаашид алба хаагчдын хоорондын харилцаанаас үүссэн ажлын байрны дарамт, ёс зүйн хэм хэмжээтэй холбоотой асуудлаар алба хаагчид болон иргэнээс гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/166 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу тухай бүр хүлээн авч, шалган шийдвэрлэж хэвших;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч нь ажилтныг ажлаар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон цалин хөлс олгох, энэ хууль болон хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно" гэж тус тус заасны дагуу алба хаагчийн хөдөлмөрлөх нөхцөлийг хангах, алба хаагчдын

ажлын гүйцэтгэлийг бодитоор үнэлж, урамшуулах, удирдлагын зүгээс хууль бусаар ялгаварлах аливаа үйлдэл, эс үйлдэл гаргахгүй байхад анхаарч, шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, ажиллах;

3. Баруун бүсийн төв- Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/31 тоот тушаалын хавсралтаар баталсан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.14,10.15 дахь заалтаар жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох, ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах, холбогдох дүрмийн дагуу хариуцлага тооцохоор тусгасан боловч, энэ талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар зохицуулалтыг нарийвчлан тусгаагүй байх тул Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад заасан *“... гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах”* талаарх хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх;
4. Алба хаагчдын сахилга хариуцлага, цэргийн албаны нийтлэг үүрэг, ёс зүйн хэм хэмжээ, цэргийн хэргийн мэдлэг дээшлүүлэх, түүнчлэн шинэчилэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД